

Barn- och utbildningsnämnden

Instans: Barn- och utbildningsnämnden

Tid och plats: Mejerigatan 4, måndagen den 25 november 2024 kl 18:00-21:00

Beslutande: Camilla Kampf (M), ordförande Maria Jönsson (C)
Jessica Homonnay (S), 2:e vice ordförande Jill Andersson (S)
Jack Ljungberg (SD), 3:e vice ordförande Björn Lindqvist (V)
Gabriella Salomonsson Bicki (M) Lars Andersson (SD)
Anette Saxell (M), tjänstgörande ersättare
för Anna Ramberg (L)

Paragrafer: §§ 94-113

Justeringens plats och tid: Protokollet justeras elektroniskt, senast 2024-11-29 kl. 09:00

Sekreterare: _____
Gunilla Dencker Skog

Ordförande _____
Camilla Kampf (M)

Justerare _____
Jessica Homonnay (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Förvaringsplats för protokollet Protokollet förvaras digitalt i Höörs kommuns ärendehanteringssystem

Barn- och utbildningsnämnden**Närvarolista****Ej tjänstgörande ersättare:**

Hans Lindén (M)
Kenny Hansson (M)
Linus Jakobsson (S)
Erik Mårtensson (KD)
Kristina Toft (V)
Anneli Elmelid (MP)
Stefan Gärdebring (SD)
Lukas Nilsson (SD)

Övriga:

Marie Nilsson, utbildningschef
Helena Larson, biträdande utbildningschef
Anders Filip Josefsson, transportstrateg § 94 - 100
Linnea Isberg, controller § 94 - 100
Petra Nilsson, sektorsamordnare § 94 - 100
Jan Johansson, Höors Fastigheter § 94 - 97
Michael Kjellemar, rektor på Ringsjöskolan § 94 – 100
Henrik Löwkvist, biträdande rektor på Ringsjöskolan § 94 – 100
Anna Sjöbeck, BUS rektorsstöd vid byggprojekt § 94 – 97
Gunilla Dencker Skog, kanslichef
Magnus Gejdner, Sveriges lärare

Barn- och utbildningsnämnden

Innehållsförteckning

Ärende

§ 94 Upprop	4
§ 95 Fastställande av föredragningslista.....	5
§ 96 Anmälan om jäv	6
§ 97 Val av justerare och bestämmande av tid och plats för protokollets justering.....	7
§ 98 Information från sektorchefen.....	8
§ 99 Redovisning av delegationsbeslut från skolskjutsansvarig under läsåret 2024/2025	9
§ 100 Beslutsärende: Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg	10
§ 101 Beslutsärende: Budget 2025, verksamhetsplan (2026-2027) med fokusområden för barn- och utbildningsnämnden	12
§ 102 Beslutsärende: Ekonomisk månadsuppföljning och tidplan för ekonomisk månadsuppföljning för barn- och utbildningsnämnden 2024	14
§ 103 Beslutsärende: Resursfördelning grundbelopp (socioekonomisk viktning)	16
§ 104 Beslutsärende: Förutsättningar för pedagogisk omsorg i Norra Rörum.....	17
§ 105 Beslutsärende: Uppföljning av intern kontroll för barn- och utbildningsnämnden 2024	20
§ 106 Beslutsärende: Intern kontrollplan barn- och utbildningsnämnden 2025	21
§ 107 Beslutsärende: Fastställande av preliminär maximal elevkapacitet vid skolenheterna läsåret 2025-2026..	22
§ 108 Beslutsärende: Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 2023-2026	24
§ 109 Beslutsärende: Remiss av promemorian En modern krisreglering för verksamheter på skolområdet.....	26
§ 110 Rapporter från kontaktpolitiker för skolenheter och förskoleenheter 2023-2026	28
§ 111 Rapporter från kommunens handikappråd och pensionärsråd 2023-2026	29
§ 112 Redovisning av anmälningar 2024	30
§ 113 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2024.....	31

Barn- och utbildningsnämnden

§ 94 Upprop

Dnr BUN-2024-00022
Föredragande: Gunilla Dencker Skog

Ärendebeskrivning

Upprop av nämndens ledamöter och ersättare görs enligt lista. Anna Ramberg (L) har anmält förhinder och ersätts av Anette Saxell (M).

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

§ 95 Fastställande av föredragningslista

Dnr BUN-2024-00023

Föredragande: Gunilla Dencker Skog

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Föredragningslistan fastställs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 96 Anmälan om jäv

Dnr BUN-2024-00021

Föredragande: Gunilla Dencker Skog

Ärendebeskrivning

Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare anmäler jäv.

Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande. Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv. Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv genom majoritetsbeslut.

En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara beslutsför så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå enligt kommunallag (2017:725)

6 kap 28 §. En förtroendevald är jävig, om

1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex. beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.).

Barn- och utbildningsnämnden

§ 97 Val av justerare och bestämmande av tid och plats för protokollets justering

Dnr BUN-2024-00024

Föredragande: Gunilla Dencker Skog

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Jessica Homonnay (S) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras elektroniskt, senast fredagen den 29 november 2024 klockan 09:00.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

§ 98 Information från sektorchefen

Dnr BUN-2024-00003

Föredragande: Marie Nilsson, Jan Johansson från Höörs fastigheter,
Ringsjöskolans rektor Michael Kjellemar och Ringsjöskolans biträdande rektor
Henrik Löwkvist

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningssektorn informerar om följande frågor:

1. Information om renovering av Ringsjöskolan
2. Information om Ringsjöskolans nuläge.
3. Ett föreläggande om skolplikt kommer beslutas av ordföranden.
4. Rekrytering av rektor till Maglehill och Tjörnarps skolor är färdig.
5. Oanmäld tillsyn på Ringsjöskolan med anledning av ändrad timplan.

Barn- och utbildningsnämnden

§ 99 Redovisning av delegationsbeslut från skolskjutsansvarig under läsåret 2024/2025

Dnr BUN-2024-00175

Föredragande: Anders Filip Josefsson

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Redovisningen av beslut tagna med stöd av delegering avseende skolskjuts godkänns.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut lå 24-25 t.o.m. 241106

Barn- och utbildningsnämnden

§ 100 Beslutsärende: Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Dnr BUN-2024-00171

Föredragande: Petra Nilsson

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Anta reviderade regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2025 kommer barn- och elevregistret bytas ut från IST till SchoolSoft. Med anledning av det måste beräkningsmodellen för hur vårdnadshavare med skilda folkbokföringsadresser ska betala. Vårdnadshavarna mottar var sin faktura beräknat på respektive vårdnadshavares inkomst.

Nu gällande beräkningsmodell går inte att använda i SchoolSoft på grund av tekniska begränsningar.

Reglerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg anger hur avgiften för vårdnadshavarna ser ut.

Den nya beräkningsmodellen säkerställer också att vårdnadshavarna inte påverkas i avgiftskontrollen om den andra vårdnadshavaren har angett fel inkomst.

Nuvarande beräkningsmodell (IST):

Platsinnehavare A:s månadsavgift enligt taxan är 900 kr. Platsinnehavare B:s månadsavgift är 700 kr. Högsta tillåtna avgift enligt taxan är i detta räkneexempel 1260 kr/mån. Efter justering blir platsinnehavare A:s avgift $(900/1600) \cdot 1260 = 709$ kr/mån och platsinnehavare B:s avgift $(700/1600) \cdot 1260 = 551$ kr/mån.

Ny beräkningsmodell (SchoolSoft) gäller från 250101 och ersätter ovanstående:

VH1 Hushåll	VH2 Hushåll
Inkomst = 37 000 kr	Inkomst = 20 000 kr
Dividera inkomsttak och maxtaxa på två	Dividera inkomsttak och maxtaxa på två
$56\,250 \text{ kr} / 2 = 28\,125 \text{ kr}$ $1\,688 \text{ kr} / 2 = 844 \text{ kr}$	$56\,250 \text{ kr} / 2 = 28\,125 \text{ kr}$ $1\,688 \text{ kr} / 2 = 844 \text{ kr}$
$37\,000 \text{ kr} > 28\,125 \text{ kr} \rightarrow$ Debitera maxtaxa	$20\,000 \text{ kr} < 28\,125 \text{ kr} \rightarrow$ Debitera 3% av inkomst
	$20\,000 \text{ kr} \% 3 \rightarrow 20\,000 \text{ kr} \cdot 0.03 = 600 \text{ kr}$
Debitera 844 kr	Debitera 600 kr

Barn- och utbildningsnämnden

Totalt betalar VH1 och VH2 844 kr + 600 kr = 1 444 kr

Inkomsttaket och maxtaxan räknas upp inför varje nytt år. Exemplet ovan anger 2024 års nivåer.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
3. Protokollsutdrag BUN AU 2024-11-11 § 75

Beslutet ska skickas till

Sektorsamordnare på BUS

Barn- och utbildningsnämnden

§ 101 Beslutsärende: Budget 2025, verksamhetsplan (2026-2027) med fokusområden för barn- och utbildningsnämnden

Dnr BUN-2024-00081

Föredragande: Linnea Isberg

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Anta förslaget till internbudget 2025, samt att översända det till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog i juni 2024 en budget för 2025 med verksamhetsplan för 2026 - 2027. Barn och utbildningsnämndens internbudget är framtagen med de riktlinjer som fullmäktiges budget innehöll. Enligt tidplanen för Budget 2025 ska internbudget godkännas i respektive nämnd senast den siste november 2024.

Budgetramen för barn och utbildningsnämnden för 2025 uppgår till 429 914 000 kr. Till detta tillkommer kompensationer för löneökningar, inflation, volymer och kapitalkostnader. Ramen för 2025 uppgår därför till 448 870 000 kr.

Budget enligt KF juni	429 914 000
Löneökningskompensation	8 336 000
Inflationskompensation	6 086 000
Kapitalkostnadskompensation	390 000
Hyresförändringar	4 144 000
Budgetram	448 870 000

Budgeten innehåller prioriterade områden för att nå fullmäktiges mål Medborgare, företagare och kommunal förvaltning utgör en gemenskap med ett gott samarbete för ett attraktivt och hållbart Höör, God, hållbar livsmiljö och boende för alla samt Långsiktig och hållbar ekonomi och miljö.

Barn- och utbildningsnämndens internbudget för 2025 är exklusive volymkompensation för 2024 samt kommande förändringar för 2025. Volymkompensationen justeras kvartalsvis under 2025 i samband med att barn/elever tillkommer eller slutar.

I internbudgeten ingår följande verksamheter som bedrivs i egen kommunal regi; förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I budgeten ingår även finansiering av barn och elevers platser hos andra utbildningsanordnare inom ovanstående verksamheter. Inom BUN:s verksamhetsområde ingår måltidsverksamheten i kommunen vilken även tillgodoser behoven inom social sektor.

Barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. BUN Budget 2025, VEP 2026-2027
3. Protokollsutdrag BUN AU 2024-11-11 § 76

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

§ 102 Beslutsärende: Ekonomisk månadsuppföljning och tidplan för ekonomisk månadsuppföljning för barn- och utbildningsnämnden 2024

Dnr BUN-2024-00002

Föredragande: Linnea Isberg

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Godkänna månadsuppföljning för oktober
2. Lämna handlingarna vidare till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett överskott på 6 450 tkr, men prognostiserar för året ett överskott på 3 531 tkr. Därmed en förbättring av resultatet på 1 351 tkr. Förbättringen beror till stor del av vakanser, högre intäkter för barnomsorgsavgiften samt att flera rektorsområden har lyckats förbättra sina resultat.

Barn- och utbildningsnämnden har ett flertal överklagande för 2023 och 2024 hos förvaltningsrätten gällande tilläggsbelopp som vi ännu inte vet utfallet av.

Under hösten har vakanser funnits under ett par månader. Det gäller skolpsykolog, barn- och elevhälsoschef, biträdande rektor och utvecklingsstrateg.

Underskottet i förskola härleds till största del till att barnantalet på vissa förskolor minskar hösten 2024. Minskat barnantal i mindre verksamheter gör det svårt att få budget i balans med tanke på förskolans öppettider. Beräknat underskott för förskolan är 580 tkr. De två förskolor som har störst underskott är Tjörnebo förskola (440 tkr) och Enebackens förskola (500 tkr). Tjörnebo förskola är en liten enhet och på Enebackens förskola ska nedre huset stängas från årsskiftet och nya barn har ej mottagits men personalen har varit intakt. Större intäkter för barnomsorg än budgeterat.

Pedagogisk omsorg i Norra Rörm prognostiserar ett underskott på 50 tkr. Det beror på minskat elevantal, endast 8 elever denna termin. Vi har även fler barn än beräknat på fristående och interkommunal pedagogisk omsorg -100 tkr.

Överskott i fritidshem och förskoleklass härleds till största del till omfördelning av personal på enhetsnivå.

Pedagogisk omsorg på obekväma tider är nu i balans. Det tidigare underskottet berodde på arbetstidsregler för personalen men även att föräldrar avbokar sina behov av omsorg sent. Förändringen beror på att det varit svårt att få in vikarier.

Modersmål har haft vakanser samt att det är färre elever som läser modersmål och som har studiehandledning +530 tkr.

Barn- och utbildningsnämnden

Det nya ramavtalet gällande skolskjuts ger lägre kostnader än tidigare. På grund av utökade turer till bland annat Maglehillsskolan samt taxi till ett utökat antal elever i anpassad grundskola ger ett underskott på 155 tkr.

Anpassad grundskola prognostiserar ett överskott på 1 199 tkr. Elevantal i anpassad grundskola har ökat det senaste året och har fortsatt öka under 2024. Rekrytering av personal har skett och har tillträtt under hösten.

I de fall det finns en avvikelse på enhetsnivå har åtgärder planerats och tagits hänsyn till i prognosen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. BUN Månadsuppföljning 2410

Beslutet ska skickas till

Marie Nilsson – Sektorchef barn- och utbildning

Linnea Isberg – Controller barn- och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden

§ 103 Beslutsärende: Resursfördelning grundbelopp (socioekonomisk viktning)

Dnr BUN-2024-00128

Föredragande: Linnea Isberg

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Godkänna förändringarna i resursfördelningen.

Ärendebeskrivning

Resursfördelningsmodell är en fördelning av resurser för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola. Fördelningen ligger sedan till grund för beräkningen av grundbelopp. Bidrag till fristående ska beräknas på samma grunder som kommunen tillämpar när resurser fördelas till motsvarande kommunal verksamhet.

Förändringen avser avstämningsdatumerna för utbetalningen av bidrag till kommunala och fristående verksamheter. Tidigare var avstämningsdatum den 15:e respektive månad med undantag för juli och augusti. När det gäller interkommunala elever gällde "Samverkansavtal för pedagogisk omsorg förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne 2023".

Huvudregeln är fortfarande den 15:e respektive månad men följer de undantag som finns i "Samverkansavtal för pedagogisk omsorg förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne 2023".

Förändringen innebär ingen ekonomisk konsekvens för barn- och utbildningsnämndens budgetram. Dock kan den enskilda verksamheten påverkas beroende på vilket antal barn/elever som är inskrivet på respektive datum.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Resursfördelning, 20241119
3. Protokollsutdrag BUN 2024-10-21 § 83

Beslutet ska skickas till

Marie Nilsson – Sektorchef barn- och utbildning

Linnea Isberg – Controller barn- och utbildning

Barn- och utbildningsnämnden

§ 104 Beslutsärende: Förutsättningar för pedagogisk omsorg i Norra Rörum

Dnr BUN-2024-00138

Föredragande: Marie Nilsson

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Bibehålla den pedagogiska omsorgen i Norra Rörum så länge det finns tio elever eller fler inskrivna vid varje läsårsstart, det vill säga den 1 augusti.
2. Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om eventuell nedläggning eller andra åtgärder om antalet elever understiger tio vid läsårsstart eller om förutsättningarna ändras.

Reservation

Jessica Homonnay (S), Björn Lindqvist (V) och Jill Andersson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga § 104. Maria Jönsson (C) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Pedagogisk omsorg i Norra Rörum erbjuds som ett alternativ till fritidshem och vänder sig till elever i samma åldrar som fritidshemmet. I den pedagogiska omsorgen som bedrivs i Norra Rörum finns endast 8 elever inskrivna i åldern 6-9 år. Dessa elever har sin skolgång på Tjörnarps skola där det även finns fritidshem.

De senaste åren har antalet inskrivna elever i den pedagogiska omsorgen stadigt minskat. För att verksamheten ska vara i ekonomisk balans behöver 19 elever vara inskrivna. Den politiska intentionen är att verksamheten kan bedrivas om antalet inskrivna elever överstiger tio. Detta innebär att verksamheten är underfinansierad.

Pedagogisk omsorg går inte att likställa med fritidshemmets verksamhet. En stor del av skollagen är inte tillämplig för pedagogisk omsorg. Det finns inte någon läroplan för pedagogisk omsorg och undervisning förekommer inte i denna typ av verksamhet. I pedagogisk omsorg arbetar inte högskoleutbildad personal. I den pedagogiska omsorgen i Norra Rörum får eleverna omsorg och tillsyn efter skoltid av icke legitimerad personal. Det inte ett krav att kommunen måste erbjuda pedagogisk omsorg.

Den pedagogiska omsorgen i Norra Rörum omfattar ett mindre antal elever. Detta gör att eleverna begränsas till ett fåtal kamratrelationer och har därför begränsade möjligheter att tränas i social samvaro. Ett fritidshem med fler elever, även jämnåriga, erbjuder en större variation i kulturell mångfald och genus när eleverna kan undervisas tillsammans med fler elever.

Ur ett elevperspektiv är fritidshem att föredra framför pedagogisk omsorg. I fritidshemmet finns legitimerade lärare för fritidshem, vilket säkerställer undervisningens kvalitet. Fritidshem är ett komplement till grundskolan. Det ska bedrivas i anslutning till grundskolan och fördjupa utbildningen som sker i

Barn- och utbildningsnämnden

grundskolan. Fritidshemmet ger bättre förutsättningar för lärande och möjligheter att organisera elevgrupper utifrån elevernas behov, förmågor och färdigheter.

Eleverna i Norra Rörum är de enda eleverna i kommunen som inte deltar i fritidshemmets verksamhet vilket inte ger likvärdiga förutsättningar.

Den pedagogisk omsorgen i Norra Rörum bedrivs i samma byggnad som förskolan i Norra Rörum. Verksamheternas måltider tillagas i samma kök och verksamheterna delar även på utrymme som personalrum och arbetsrum för personal. Förskolan har en yta som är beräknad för 40 platser. Förskolan har under hösten överinskrivit 4 barn och har därmed 44 barn inskrivna. Förskolan kan inte ta emot fler barn då lokalerna inte räcker till. De barn som står i kö och barn som ännu inte ansökt om plats kommer att erbjudas plats på annan förskola. Vid en eventuell avveckling av den pedagogiska omsorgen i Norra Rörum skulle verksamhetens lokaler övergå till förskolans verksamhet vilket skulle möjliggöra fler platser på förskolan.

En eventuell avveckling av den pedagogisk omsorgen i Norra Rörum skulle innebära en anpassning till de av kommunfullmäktige beslutade ramarna för elevvolymen. Det är inte möjligt ur ett ekonomiskt perspektiv att bedriva en så pass liten verksamhet inom barn- och utbildningsnämndens budget.

Yrkanden

Jack Ljungberg (SD) yrkar att punkt 2 ändras till:

”Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om eventuell nedläggning eller andra åtgärder om antalet elever understiger tio vid läsårsstart eller om förutsättningarna ändras.”

Lars Andersson (SD) ställer sig bakom Jack Ljungbergs (SD) yrkande.

Jessica Homonnay (S) yrkar att liggande förslag avslås.

Beslutsordning

Ordföranden frågar nämnden om liggande förslag med tillägg enligt Jack Ljungberg (SD) bifalls eller om förslaget ska avslås och finner att förslaget och tilläggsyrkandet bifalls.

Omröstning begärs.

Nämnden godkänner följande beslutsordning:

JA – bifall till liggande förslag med tillägg enligt Jack Ljungbergs (SD) yrkande.

NEJ – bifall till Jessica Homonnays (S) avslagsyrkande.

Omröstningsresultat

Omröstningen genomförs med upprop och utfaller med att 5 ledamöter röstar JA och 4 ledamöter röstar NEJ vilket medför nämnden beslutar bifalla liggande förslag med tillägg enligt Jack Ljungbergs (SD) tilläggsyrkande.

Följande ledamöter röstar JA: Camilla Kampf (M), Anette Saxell (M), Jack Ljungberg (SD), Gabriella Salomonsson Bicki (M) och Lars Andersson (SD).

Barn- och utbildningsnämnden

Följande ledamöter röstar NEJ: Jessica Homonnay (S), Maria Jönsson (C), Jill Andersson (S) och Björn Lindqvist (V).

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Information om pedagogisk omsorg 241028
3. Protokollsutdrag BUN AU 2024-11-11 § 77

§ 105 Beslutsärende: Uppföljning av intern kontroll för barn- och utbildningsnämnden 2024

Dnr BUN-2023-00115

Föredragande: Helena Larson

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inför år 2024 fastställdes tre olika områden i barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan; arbetet med skyldigheten att anmäla och utreda kränkande behandling inom utbildningen, arbetet med mottagande av elever i anpassad grundskola samt arbetet med närvarotrappan.

Uppföljning av intern kontrollplan är genomförd.

Uppföljningen visar att i ett av de tre granskade områdena, arbetet med mottagande av elever i anpassad grundskola, är samtliga av kontrollpunkterna uppfyllda. I granskningsområdet som handlar om arbetet med skyldigheten att anmäla och utreda kränkande behandling inom utbildningen är de båda kontrollpunkterna uppfyllda men granskningsområdet behöver fortsatt vara aktuellt. I det tredje granskningsområdet, arbetet med närvarotrappan, är inga av kontrollpunkterna ännu uppfyllda och behöver därför fortsatt vara aktuella.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Intern kontrollplan 2024 barn- och utbildningsnämnden
3. Protokollsutdrag BUN 2023-11-06 § 84
4. Protokollsutdrag BUN AU 2024-11-11 § 78

Barn- och utbildningsnämnden

§ 106 Beslutsärende: Intern kontrollplan barn- och utbildningsnämnden 2025

Dnr BUN-2024-00117

Föredragande: Helena Larson

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Anta intern kontrollplan för 2025

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan för 2025 omfattar tre granskningsområden som nämnden vill följa upp i syfte att säkra att verksamheten drivs på ett ändamålsenligt sätt. Områdena har valts utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Den interna kontrollplanen innehåller dels motivering till valet av granskningsområde, dels kontrollpunkter att följa upp under året.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Intern kontrollplan 2025 BUN FÖRSLAG reviderad efter beslut i BUNAU
3. Risk- och väsentlighetsanalys 2025
4. Beslut kommunstyrelsen 2024-06-04 § 132
5. Protokollsutdrag BUN AU 2024-11-11 § 79

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

§ 107 Beslutsärende: Fastställande av preliminär maximal elevkapacitet vid skolenheterna läsåret 2025-2026

Dnr BUN-2024-00170

Föredragande: Marie Nilsson

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Fastställa preliminär maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet läsåret 2025/26.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ska inför varje kommande läsår fastställa maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet vid de kommunala skolenheterna, för antagning och skolplaceringar till förskoleklass och årskurs 7 samt vid skolbyten. Kommunen har alltid skyldighet att anvisa skolpliktiga barn skolplats i kommunal skola.

Förslag till maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet läsåret 2025/26 grundas på bedömningar utifrån lokalernas beskaffenhet, ventilation, arbetsmiljösäkerhet, yta i klassrum samt en strävan efter goda förutsättningar för elevers lärande utifrån pedagogisk personaltäthet ur ett likvärdighetsperspektiv.

Förslag 2024-11-25						Kapacitet	Överintag	Preliminär fördelning			
Preliminär maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet läsåret 2025/2026											
Enhet	F-klass	Åk 1	Åk 2	Åk 3	Åk 4	Åk 5	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9	Summa
Enebackeskolan	48	48	48	48	52	52	52				348
Antal klasser	2	2	2	2	2	2	2				14
Nya + befintliga elever 241021		46	49	41	48	52	42				278
Maglehillskolan	72	72	72	72	78	78	78				522
Antal klasser	3	3	3	3	3	3	3				21
Nya + befintliga elever 241021		42	49	33	62	52	69				307
Tjörnarps skola	24	24	24	24							96
Antal klasser	1	1	1	1							4
Nya + befintliga elever 241021		15	15	9							39
Ringsjöskolan								140	140	168	448
Antal klasser								5	5	6	16
Nya + befintliga elever 241021									134	143	277
Gudmuntorps skola	24	24	24	24	24	24	24				168
Antal klasser	1	1	1	1	1	1	1				7
Nya + befintliga elever 241021		15	15	10	16	15	10				81
Sätoftaskolan	50	50	50	50	50	50	50	84	84	84	602
Antal klasser	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	23
Nya + befintliga elever 241021		48	40	47	48	35	34		61	73	386
Maxkapacitet totalt	218	218	218	218	204	204	204	224	224	252	2 184
Antal klasser	9	9	9	9	8	8	8	8	8	9	85
Prognos antal elever läsåret 2025/2026	0	166	168	140	174	154	155	0	195	216	1 091

Ansökan görs av vårdnadshavare i februari gällande skolplacering till förskoleklass

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden

samt årskurs 7 inför läsåret 2025/26. Efter genomförd skolvalsperiod fattar barn- och utbildningsnämnden beslut om slutlig maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet inför det kommande läsåret. Antagning till platser, enligt beslut om maximal elevkapacitet per årkurs och skolenhet läsåret 2025/2026, sker under våren utifrån barn- och utbildningsnämndens fastställda skolplaceringsprinciper.

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-09-14 § 78, införa rangordnade önskemål och fastställa skolplaceringsprinciper med urvalskriterier för skolplacering till förskoleklass och årskurs 7 samt vid skolbyten i grundskolan. Förändringarna började gälla med start läsåret 2021/2022.

Rangordnade önskemål samt urvalskriterier för skolplacering enligt den relativa närhetsprincipen stärker likvärdighet för alla medborgare, riktar elevflöden till skolenheter med ledig kapacitet samtidigt som den minimerar behovet av tillfälliga moduler för undervisning och ger ekonomisk hushållning för skolskjutskostnaderna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

§ 108 Beslutsärende: Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 2023-2026

Dnr BUN-2023-00014

Föredragande: Marie Nilsson

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

1. Tilldela controller delegation att upprätta beslut av individuella beslut om grundbelopp i enlighet med nämndens övergripande beslut om resursfördelning enligt revidering av punkten C 2.5 i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.
2. Tilldela CISO, kanslichef och digitaliseringschef delegation att fatta beslut om att anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet enligt tillägg av punkten E. 5 i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.
3. Tilldela utbildningschef och biträdande utbildningschef delegation att fatta beslut om att skriva fram föreläggande om verksamheterna inte inkommer med efterfrågad dokumentation.
4. Göra ett tillägg av skollagshänvisningar 26 kap 7-8 §§ till punkten F. 13.1 i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.
5. Tilldela utbildningschef och biträdande utbildningschef delegation att fatta beslut om anmärkning enligt punkten F 13.2 i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningssektorn föreslår följande förändringar i delegationsordningen.

Mot bakgrund av att barn- och utbildningsnämnden vid förra nämndsmötet fattade beslut om en ny resursfördelningsmodell behöver revidering av formuleringar i delegationsordningen göras. Förslaget är att formuleringen ändras till:

Upprättandet av individuella beslut om grundbelopp i enlighet med nämndens övergripande beslut om resursfördelning för expediering till varje fristående anordnare med barn/elever från Höörskommun i förskola, förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.

Eftersom alla organisationer är skyldiga att anmäla en personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, inom 72 timmar från upptäckt behöver ett tillägg göras i delegationsordningen. Förslaget är att lägga till:

Beslut om att anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet.

Då skollagens 26 kap. 8 § saknas i delegationsordningen avseende att besluta om föreläggande om en verksamhet inte lämnar upplysningar eller handlingar på begäran till tillsynsmyndigheten föreslås att 7-8 §§ skrivs in i delegationsordningen.

Barn- och utbildningsnämnden

Enligt nuvarande delegationsordning är det arbetsutskottet som fattar beslut om anmärkning vid tillsyn i enlighet med 26 kap. 11 § skollagen. Mot bakgrund av att barn- och utbildningsnämnden tidigare beslutat att utse utbildningschef och biträdande utbildningschef som delegat för att besluta om föreläggande vid identifierade brister i samband med tillsyn föreslås även beslut om mindre allvarliga brister, så kallad anmärkning, tilldelas samma delegater.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden FÖRSLAG november 2024
3. Protokollsutdrag BUN AU 2024-11-11 § 81

Beslutet ska skickas till

Ansvarig för kansliets sidor på intranätet för publicering

§ 109 Beslutsärende: Remiss av promemorian En modern krisreglering för verksamheter på skolområdet

Dnr BUN-2024-00157

Föredragande: Marie Nilsson

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av promemorian En modern krisreglering för verksamheter på skolområdet och har inga synpunkter på promemorian. Hörs kommun lämnar inga synpunkter i sitt remissvar till Utbildningsdepartementet.

Ärendebeskrivning

Promemoria innehåller förslag som syftar till att modernisera författningsregleringen av verksamheter på skolområdet vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

Av utredningens direktiv framgår att utredningen ska se över och modernisera författningsregleringen av verksamheten inom skolväsendet vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara och krig. I arbetet med översynen och förslaget till ny förordning har utredningen valt att i stället använda sig av begreppen fredstida krissituationer och höjd beredskap, vilket redogörs för närmare i avsnitt 5.2. Samtliga begrepp används dock för tydlighets skull i promemorian eftersom en del av referensmaterialet hänför sig till äldre utredningar och bestämmelser.

I arbetet med översynen ska överväganden göras kring enskilda huvudmäns ansvar vid höjd beredskap. De föreskrifter som reglerar olika skolformers verksamhet vid krig och krigsfara är inte anpassade till hur verksamheter på skolområdet är organiserade i dag, till exempel omfattas inte enskilda huvudmän. Vidare är det av stor vikt att samhället vid såväl fredstida krissituationer som höjd beredskap så långt som möjligt kan tillgodose behovet av omsorg för barn vars vårdnadshavare har uppgifter i samhällsviktig verksamhet, behovet av och rätten till utbildning och behovet av kompetensförsörjning.

I promemorian föreslås en ny förordning om verksamheter på skolområdet vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Förordningen ersätter de två nu gällande förordningarna på området och ska tillämpas vid en fredstida krissituation eller när regeringen har beslutat att det råder höjd beredskap.

Förslagen inkluderar även ändringar i skollagen (2010:800) som möjliggör författningsreglering av samtliga huvudmäns uppgifter och ansvar vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Bland annat införs en möjlighet att vid fredstida krissituationer tillfälligt stänga verksamheter på skolområdet och en bestämmelse som rör planläggning av skolverksamheten inför fredstida krissituationer och höjd beredskap. Ett bemyndigande införs också som ger regeringen möjlighet att meddela föreskrifter avseende enskilda huvudmäns uppgifter under höjd beredskap. Förslagen i promemorian syftar i huvudsak till att möjliggöra för skolhuvudmän att under fredstida krissituationer eller höjd beredskap fortsätta att bedriva skolverksamhet, detta genom att bland annat göra avvikelser från ordinarie

Barn- och utbildningsnämnden

föreskrifter och övergå till fjärr- eller distansundervisning. Flera av bestämmelserna från de gällande förordningarna överförs till den nya förordningen, men i ett omarbetat utförande.

Utredningen föreslår vidare att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska fastställa vilka utbildningar som är att betrakta som samhällsviktig verksamhet och som särskilt ska prioriteras i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasialnivå vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Utredningen lämnar även förslag om att kommunen vid fredstida krissituationer och höjd beredskap ska ges ett samordningsansvar för kommunikation med och information till samtliga huvudmän som bedriver verksamhet på skolområdet.

Vidare föreslås att ett nytt begrepp införs i skollagen, allvarliga störningar av lokal art, som är tänkt att tillämpas vid krissituationer som inte uppfyller kriterierna för en fredstida krissituation men ändå påverkar huvudmäns möjligheter att bedriva undervisning i lokalerna.

Med anledning av att relevanta bestämmelser i lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid överförs till skollagen föreslår utredningen att den förstnämnda lagen ska upphävas.

Det har inte funnits några egentliga alternativa lösningar till utredningens förslag. Behovet av en moderniserad reglering är tydligt bland annat eftersom den befintliga regleringen inte omfattar samtliga huvudmän och inte heller är anpassad till de tekniska möjligheter som i dag finns att tillgå.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

Bakgrund

Regeringskansliet beslutade den 9 maj 2023 att uppdra åt en utredare att biträda Utbildningsdepartementet med att se över och modernisera författningsregleringen av verksamheten inom skolväsendet vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara och krig (U 2023:B).

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Promemoria
3. Protokollsutdrag BUN AU 2024-11-11 § 82

Beslutet ska skickas till

Sektorschef för verkställighet

Barn- och utbildningsnämnden

§ 110 Rapporter från kontaktpolitiker för skolenheter och förskoleenheter 2023-2026

Dnr BUN-2023-00107

Föredragande: Anette Saxell (M) och Björn Lindqvist (V)

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anette Saxell (M) och Björn Lindqvist (V) rapporterar från sina uppdrag som kontaktpolitiker.

Beslutsunderlag

1. Rapport Ringsjöskolan
2. Rapport kontaktpolitiker den 11 november Maglehill

Barn- och utbildningsnämnden

§ 111 Rapporter från kommunens handikappråd och pensionärsråd 2023- 2026

Dnr BUN-2023-00059

Föredragande: Erik Mårtensson (KD)

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Erik Mårtensson (KD) har lämnat in en rapport från kommunala pensionärsrådets möte.

Beslutsunderlag

Rapport KPR-KHR 19.11-24

§ 112 Redovisning av anmälningar 2024

Dnr BUN-2024-00001

Föredragande: Gunilla Dencker Skog

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Inkomna handlingar som kan vara av intresse för nämnden redovisas för densamma:

1. Protokoll BUNAU 2024-11-11
2. Underlag beslut, Kommunfullmäktige 2024-06-19 § 75 2024-06-19 § 75 Budget 2025 VEP 2026- 2027 samt investeringar och exploatering - samtliga nämnder
3. Beslut kommunfullmäktige 2024-06-19 § 75 Budget 2025 VEP 2026- 2027 samt investeringar och exploatering - samtliga nämnder
4. Skolverket har fattat beslut om ert ärende, Statsbidrag för undervisning under skollov (lovskola) 2024

Beslutsunderlag

1. Protokoll BUNAU 2024-11-11
2. Underlag beslut, Kommunfullmäktige 2024-06-19 § 75 2024-06-19 § 75 Budget 2025 VEP 2026- 2027 samt investeringar och exploatering - samtliga nämnder
3. Beslut kommunfullmäktige 2024-06-19 § 75 Budget 2025 VEP 2026- 2027 samt investeringar och exploatering - samtliga nämnder
4. Skolverket har fattat beslut om ert ärende, Statsbidrag för undervisning under skollov (lovskola) 2024

Barn- och utbildningsnämnden

§ 113 Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering 2024

Dnr BUN-2024-00014

Föredragande: Gunilla Dencker Skog

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:

Redovisningen av beslut fattade på delegation läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Sektorn redovisar vilka beslut som fattats på delegation.

Beslutsunderlag

Anmälda delegationsbeslut 2024-11-25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Undertecknat av följande personer

VERONICA JENNY JESSICA HOMONNAY

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-12-05 11:57:12
Transaktionsidentitet:	1F6F35D59B2A5DE9D92472ECA4B98BFC9CE26BB96F

GUNILLA DENCKER SKOG

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-12-04 09:08:09
Transaktionsidentitet:	D21938159794A62A18A78D99E6867F768A531E56E4

Anna Camilla Kampf

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-12-05 13:57:19
Transaktionsidentitet:	A89B7BF7409D3964BA1356817BD85F862146BFE20F

Underskriftstjänst:	Visma Underskriftstjänst
---------------------	---------------------------------

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost